

מסורת הש"ם

^[א] [נעוּתין דְּכַדְּ, 3] [גס], ^[א] [כִּיק כַּח, לַעֲל יַח, 5: 5], ^[א] [וּתַנּוּ, רַשִׁי, 8] [נפֿוטות קט: 1] [גס], ^[א] [רש"ל, 8] [נפֿוטות קט: 1] [גס], ^[א] [בפֿי: ממפּרק, 8]

תורה אור השלם

1 קום התהלך בארץ לארבה ולרִבְּהָ בִּי לֶךְ אֲתַנְּנָה: בראשת יג יז

גליון הש"ם

נבטא ס״ם דר' אליעזר. עי בפשט דרבים דרך האחרים דרוס א':

הגהות הב"ח

(א) נבטא פשט דרבי יהודה אמר רב דלמר רב יהודה אמר רב מנא שפחזקין:

מוסף רש"י

קרובה לזה. לעייתים היסטות ספור לאותו זר, ורחוקה לזה. לאותן הפסוקין ללד האלם שיהו צריטן להקפד כל פסיות השדה, ופסחיהם האמעט השדה לא היו מקפין כל כך (ב"ק כח.). רבים שברירו דרך לעצמם. בראש אמת, מה שברירו ברירו. ואיטו רשאי לגורסה (שדוכין צד.). שאבדה להן דרך באותה שדה. שיהי לטן דרך זו ואיטו יודע אי נאפטו אי נדרומי וצרכו לטן אחת מן הכוחות (שם). מצר שהחזיקו בו רבים. לעשותו לטן דף, אסור לקלקלו. דע"פ שהוא על יסוד (יעיני כו.).

מוסף תוספות

א. ואם איתא היכי לא מוכריז הא דר' גידל ודורבה בר ר' הונא לאשמועינן דהאי תירוצא לרובה בר ר' הונא הוא. רש"י. ב. ומה לי אמרה ר' אליעזר או לא אמרה. שם. ועיין ר"ן. ג. [נבמתניתין לא אבדה להן דרך. רמב"ן. ד. [לטן] נקנה בהילוך דרך הנאותו ואע"ג דלא עבדי מעשה בגוף הקרקע וכדאמרין בפי חזקת. שם. ה. כיון דרדויה. שם.

המוכר פירות פרק ששי בבא בתרא

רב אשי אמר. מתני' בכל דרכים שצטולם מיירי הן ישרים הן

עקלתון ולא משום גזירה אלא משום דכולהו הוו עקלתון דכל דרך שנותנין מנא אחד שלא היה שם דרך מחלה יש בני אדם שנעשית להם רחוקה מן הראשונה ויש שנעשית להם קרובה יותר ללאותן העומדים צעיר מנא דרך הראשון או נעשית להן עכשיו דרך עקלתון ואין הרשות צידו לגזול את הרבים. וצין רב אשי לרב ציד ליתא מידי אלא חילוק טעמים כעין משמעות דורשין איכא צינייהו. ומקשי לכולהו כיון דמקנת חכמים הוא או דין הוא דשלו לא הגיעו אס כן למה מה שנתן נתן לימא להו כו' דמקס טעות הוא: **שציריו דרך לעצמן**. דרך שדה אחר: **מה שציריו ציריו**. אע"פ שלא נטלו רשות מבצל שדה וכדמוקי לה לקמן: ומתמהנין אטו רבים גולנין וינשו. שיגולו קרקעי של אחרים: **כשאצדה להן דרך באופה שדה**. דמ"מ אורחא

אית להו גציה ויפה כח רבים מכח יחיד שהיחד שאצדה לו דרך בשדה מצירו לא יצריור מעצמו אלא או צבית דין או ברשותו של צעל השדה אצל רבים כבית דין דמו דמאן מיניייהו מזמין להאי לצי דינא. וכ"ש מתניתין דהוא עצמו נתן להם ומיהו שלו לא הגיעו דקנסינן ליה לפי שנתן להם דרך עקלתון: אי הכי. דכשאצדה להם דרך מיירי רבי אליעזר: **אמאי רבא רב רב רב הונא אמר רב אין הלכה כר' אליעזר**. והלא הדין עמו שאפילו מהכמים החולקין על אלדמן ואומרים יקח לו דרך או יפרח באחירי) הא אוקימנא^[א] במד דלתי מרבה ארצה אצל באותה שדה דברי הכל חייב צעל השדה ליתן לו דרך ליכנס זה לשדה וגבי רבים דין הוא שאס ציריו לעצמן יפה עשו וקשאי לרב דלמר אין הלכה אדרב דאוקמה כשאצדה: **מאן דמתני הא לא מתני הא**. רב גידל דמתני משמיה דרב כגון שאצדה לא רב הונא הא דלמר רבה בר רב הונא אמר רב אין הלכה: ה"ג ולרבה בר רב הונא **מתני' טעמא מאי**. כיון דלמר אין הלכה לא ס"ל לאוקומי סתם מתני' כר' אליעזר: **שהחזיקו זו רבים**.

שהשווה ותקניהו להילוך והצטלים ידעו ושתקו אסור לקלקלו דודאי לרבים מחל. וכ"ש מתני' שנתן להם ההוא דרך צידים הלכך מה שנתן נתן וכגון שהחזיקו: **ולר"א**. אליצא דרבה בר רב הונא דלמר אין הלכה ומזיק לה כשלא אצדה להם דרך ואפ"ה קאמר ר' אליעזר מה שציריו ציריו צבירור צעלמא צלא חזקה: **במאי קנו לה**. וכי דציצור קנו לה. ומשני צבילוכא דהאי שצירכו הוא ההילוך וצענין זה ציררו אותם שהלכו לשם: **עד שיחזיק**. להשוות קרקע לחרישה או נעל וגדר ופירן כל שהוא. והא דלמרינן צפ"ק צב"ק (דף ט.) אימת היא חזקה מבי דייש אמרי לאו צבילוך מיירי אלא בהצגת המנא דש

הקרקע לתקן את המנא ולחזקו דהיינו נעל וגדר: **דיי שיהא נוח כו'**. דהוו להו כיורשין ולא כגולנין ולא יהיה רשות לשטן לקטרג ולא פתחון פה^[א] [לצעל] מדת הדין: **יגנה צבילוך**. דרך הגאת המעשה קונין אותו כדלמרינן בחזקים (לעיל דף ג.): **הניע מלעות צנכסי הגר קנה: כי אסו לקמיה דרבי יאחק**. לדון על עסק אדם שמתנה לחצירו למכור שציל של כרמים. ור"ח פירש דבמי שאצדה לו דרך שדה מיירי: **הכו ליה**. שציל רחב כי היכי דדרי טונא דזמורות על כתפו והדר אילך ואילך ולא יגעו הזמורות צמחיות השציל: **ולא אמרן אלא דמסיימי מחילתא**. שיש שם לשציל גדר מזה וגדר מזה או צריך להרחיב את הדרך ולמשוך כתלים לאחריהם כדי שלא יזיקוהו הכתלים להפיל המשוי מעל כתפו: **אצל לא מסיימי מחילתא**. לא יתן לו אלא מדרך קפ רגליו ויזרע המוכר או יטע כרם מיכן ומיכן דלין כאן דבר המזיק לו כשיטעון משוי על כתפו. ואיט דגרס ולא אמרן אלא דלא מסיימי מחילות הלכך י"ל שמכר לו כל זכרו אצל היכא דמסיימי מחילתא הדבר ידוע שלא מכר לו אלא שציל זה כמות שהוא ולא נהירא דאם שציל סתם וצין ליה למה לא יתן לו כל זכרו: **כרעא**. רגל: **דיי שיעצור חמור כו'**. שני גמדין ומחלה יהו כדלקמן: ה"ג **דייני גולה אמרי**. והיינו שמואל וקרבא צפ"ק דסנהדרין (דף פ: ע"ש) והלכך לא גרסי' תניא דלמוראי ניהו. אי נמי ה"ג תנו דייני גולה שונים צרייתא וצפ"י בית כור (קמן דף ק:) גרסינן נמי הכי: **מזה**. אמות קטנות מפרקו^[א] עד אצבעותיו. ויש אומרים אמות שלמות דקרא כתיב גמד ארכה (שופטים ג): **חד שיעורא הוא**. ובשניהם אמר רב הונא הלכה לאשמועינן דחד שיעורא הוא: **דרך היחיד**. לילך אדם אחד לשדה שלו: **דרך מעיר לעיר**. שהדרך מיוחדת לשתי עיירות הללו ואין אנשי עיירות אחרות נכנסין לשם: **שמונה אמות**. שאס יפגעו שתי עגלות זו בזו שלא יתעכצו זו בזו:

ק.בבא בתרא פרק ששי

בגון שאבדה להן דרך באותה שדה. פירש רבינו שמואל וכ"ש מתני' שמדעמו נתן להם ובמר הכי דקאמר לרבה בר רב הונא דלמר אין הלכה טעמא מאי **פירש** דפשיטא דלא מוקי מתני' אליצא דרבי אליעזר ודלא כהלכתא וכמאן מוקי לה וקשה לר"י דצריש המניח

(צ"ק דף כח.) לא מיייתי מילתיה דרב גידל ולא מילתיה דרבה בר רב הונא ומפרש טעמא דמתני' דהכא משום רב יהודה משמע דלכ"ע הוי טעמא דמתניתין הכי^א ועוד קשה לרש"י^ב דאי ניחא ליה אליצא דרב גידל טעמא דמתניתין משום דדמיא מתני' לאצדה לרבה בר רב הונא נמי לא תיבצי דמודה הוא באצדה דמה שציררו ציררו^ב ומה שפי' דמתני' הויא כל שכן אין נראה דמתניתין יש להן ממה נפשך דרך שלא כדין אצל באצדה ממה נפשך אית להו דרכא גציה מדע דפרין אי הכי אמאי אמר רבה אין הלכה כר"א אלמא דבאצדה פשיטא ליה דיש להן דרך ולעיל פריך אמתניתין ולימא להו שקולו דידכו והצו דידך ונראה לר"י דמעיקרא מסיק דמתני' כרבי אליעזר ולצסוף כי משני כשאצדה לא אחיא מתני' כר' אליעזר^ג וכן יש צהניצוקן (גיטין דף גא. ושם) צשמעתא דשני כיסין קשורין מאלת לי ולא גרס לקמן ולרבה בר רב הונא דלמר אין הלכה כו' דלכ"ע צריך לפרושי טעמא דמתני' כרבי יהודה ועוד י"ל הא מני ר' אליעזר דמסיק רבי אליעזר איירי כשאצדה ומתני' דמיא לרבה בר רב הונא טעמא צתר להו ורבי צפליגי דלר' אליעזר באצדה ואמרי דאין מועיל צירורס כלום ה"ע פליגי אמתניתין דלא אמרי' מה שנתן נתן ולרבה בר רב הונא דלאצדה לא פליגי רבנן אחיא מתניתין לד"ה ולצסוף צעי טעמא מאי כו' מ"ט דמיא מתני' לאצדה ומשום דלמר ר"א צאצדה דמה שציררו ציררו נימא הכי נמי צמתני' ומסיק משום דרב יהודה: **ורבי אליעזר רבים במאי קנו י"ה**. דציררו לטן דרך משמע

צלא שום חיקון צצרייה צעלמא: **בשביע"ה ש"ה ברמים**. נראה דזוקא צצציל של כרמים שאינו עשוי כלל אלא להילוך^ד אצל שאר דרך עשוי קלת להשתמש זו לזוך אחר^ה: **ול"א אמרין אלא אי"א מסיימי מחיצתא אבל מסיימי בו**. ולא שיהו מחילות גבוהות דא"כ היכי דרי טונא אלא מחילות נמוכות טפח או טפחיים להיכר השציל הלכך כשמכר לו השציל צשדהו לא יתן לו אלא כמו שהוא עשוי אפי' לא יחא לו אלא כדשקיל כרעא ומנח כרעא וזה דחקו לרבינו שמואל שאינה נראית לו גירסא זו לפי שהיה סצור דהנך מחילות גבוהות הרבה: והכוזין

וילו הבו ליה כי היכי דדרי טונא דשבישתא וחדר. כלומר למהלך בשביל של כרמים יתנו לו כשיעור שיכול אדם לילך בו עם משאו של זמורות ויכול לחזור בשביל של כרמים בריוח דקנהו בחליכתו: ולא אמרן. דליתן ליה הכי: אלא משום דלא מסיימי מחיצתא. של שביל שאין שם גדר מיכן ומיכן. אבל מסיימי מחיצתא אפילו יהי השביל צר כל כך כי היכי דשקיל כרעא ומנח כרעא לא יחבי' ליה טפי אלא כמה דאיתיה: **פ"ם** שני גמדין ומחצה. שתי אמות ומחצה: דרך מעיר לעיר שמונה אמות. כדי שיהא ריוח לשתי עגלות שפוגעות זו בזו:

^[א] נראה דצ"ל נתן ושלן לא הגיעו ולא מאי כו'. ^[ב] פי' רבינו מזה הוא כפי' מוס' צדיה כגון צמי השני ועוד י"ל וכו' ודויק. ^[ג] פי' רבינו מזה הוא כפי' מוס' צדיה כגון צמי השני ועוד י"ל וכו' ודויק.

עין מושפט נר מצוה

עך א ב מ"י פ"א מהל' מביה הל' יג סמג עשין פב ומוש"ע ח"מ סי' קצב סעיף ז:
ע"ב ג ד מ"י שם הל' יד וסמג שם תוש"ע שם וכו' שניה שהביא הרשב"ס:
פ ה ו ד מ"י פ"א מהל' מביה הלכה ט סמג עשין שם תוש"ע ח"מ סי' רח סעיף ד:

רבינו גרשום

להם דרך מן הצד משום גזירה שמא יתן להם דרך עקלתון והרשות לאו ברינא קאחאי ליה: רחוקה לזה. ולאו זכות היא לו וקרובה לזה ומשום הכי לא מצי למעבד דינא לנפשיה ומשי"ח מה שנתן נתן (א) ולא מצי למיהדר בה: ולוימא להו שקולו דידכו והיבוי לי דרי. ואמאי מה שנתן נתן: הא מני. מתני': ר' אליעזר היא. דלמר מה שציררו ציררו ומסור הכי הואיל שציררו דרו זה לא מצי למימר להו הבו לי דרי: ומוקשי' ואליבא דר' אליעזר דאמר מה שציררו ציררו רבים גולנין וינשו. ולוימא ליה את שלו כדרי: אמר רב גידל. לא גולנין גינשו אליבא דר' אליעזר דמשום הכי שלו לא הגיעו כגון שאבדה להן דרך באותה שדה. שידועין הן שיש להן דרך זה ואין יודעין באיזה מקום בשדה משום הכי נתן שבהן מן הצד שלא ידורסום בשדה ואמטול הכי הואיל שציררו דרו זה מה שציררו ציררו דהשתא לא גולנין גינשו והיום ומחר שציררו דרכם יטולו ושלו לא גינשו: ומשני מאן דמתני הא. דרב ברינא לא מתני הא דר' אליעזר. הוא סביר לי' דמטור הכי מה שציררו ציררו כגון שאבדה להן דרך לרבים והא דקאמר רב ברינא אין הלכה כר' אליעזר הכי ס"ל לרב ברינא דר' אליעזר לאו גולנין גינשו וברין הוא דמה שציררו ציררו: ומשני מאן דמתני הא. דרב ברינא לא מתני הא דר' אליעזר. הוא סביר לי' דמטור הכי מה שציררו ציררו כגון שאבדה להן דרך לרבים והא דקאמר רב ברינא אין הלכה כר' אליעזר הכי ס"ל לרב ברינא דר' אליעזר סבר מה שציררו ציררו להן דרך בתוך שיהיו לא הוה אמר אין הלכה כר' אליעזר: וטעמא מאי. כלומר הואיל דס"ל לרב ברינא להיכא דס"ל לרב ברינא להיכא שציררו להן רבים דרו מה שציררו ציררו (ג) כגון שאבדה להן דרך באותה שדה אמאי מה שנתן נתן ושלו לא הגיעו. והוא הדין נמי שאיל תלמודא אליבא דרב גידל דמתרין למתני' אליבא דר' אליעזר מה טעם מה שנתן נתן ושלו לא הגיעו. ומשני משום דרב יהודה וכו' והואיל שהחזיקו באותו דרך בשדה אסור לקלקלו ואותו שנתן נתן משום שציררו הן: ואליבא דר' אליעזר דמתרצא מתני' אליבא רבים במאי קנו לה. להאי דרך שנתן זה והלא לא החזיקו בה: קנה מקום הילוכו. בלא שטר וכסף וחזקה ובלא פריעת וגזירות [גדר] ונעילת והפתח]. וברי ר' אליעזר. וחכ"א אין הילוך מועיל כלום. עד שפרין וגדר ונעל כל שהוא: כדי שתהא נוחה ליכבש. לפני יהושע: כי אתר לקמיה דר' יצחק. המוכר והולוק שביל לחבירו: אמר להו

וילו הבו ליה כי היכי דדרי טונא דשבישתא וחדר. כלומר למהלך בשביל של כרמים יתנו לו כשיעור שיכול אדם לילך בו עם משאו של זמורות ויכול לחזור בשביל של כרמים בריוח דקנהו בחליכתו: ולא אמרן. דליתן ליה הכי: אלא משום דלא מסיימי מחיצתא. של שביל שאין שם גדר מיכן ומיכן. אבל מסיימי מחיצתא אפילו יהי השביל צר כל כך כי היכי דשקיל כרעא ומנח כרעא לא יחבי' ליה טפי אלא כמה דאיתיה: **פ"ם** שני גמדין ומחצה. שתי אמות ומחצה: דרך מעיר לעיר שמונה אמות. כדי שיהא ריוח לשתי עגלות שפוגעות זו בזו:

^[א] נראה דצ"ל נתן ושלן לא הגיעו ולא מאי כו'.

^[ב] פי' רבינו מזה הוא כפי' מוס' צדיה כגון צמי השני ועוד י"ל וכו' ודויק.